Ⅲ.

생활교육위원회

Ⅲ-1. 생활교육위원회의 이해 16

Ⅲ-2. 생활교육위원회의 운영 Q&A 38

Ⅲ-3. 생활교육위원회 관련 서식(예시) 54

서울특별시교육청 민주시민교육과





생활교육[1]위원회

Ⅲ-1 생활교육위원회의 이해

생활교육위원회의 정의

- 생활교육위원회의 개념
  - 학교 규칙에 근거하여 학생징계(선도)가 필요한 사항에 대해 심의·의결 기능을 갖는 학교 내 자치기구
  - 「초·중등교육법」상의 징계와 관련한 사항은 「초·중등교육법 시행령」 제31조에서 규정
    단, 법령에는 징계 절차나 기준, 사안조사 방법 등 구체적 사항까지 규정되어 있지 않기 때문에 단위학교에서는 구체적인 징계 절차 및 기준 등에 관하여 학교 규칙 내 학생생활규정으로 생활교육위원회 운영 절차를 마련하여 운영
- **운영 근거** :「초·중등교육법」 제18조(학생의 징계) 제1항과 단위학교 '학교 규칙'

근거 「초·중등교육법」 제18조(학생의 징계)

① 학교의 장은 교육을 위하여 필요한 경우에는 법령과 학칙으로 정하는 바에 따라 학생을 징계할 수 있다. 다만, 의무교육을 받고 있는 학생은 퇴학시킬 수 없다.

근거 「초·중등교육법」 시행령 제9조(학교 규칙의 기재사항 등)

① 법 제8조에 따른 학교의 학교 규칙(이하 "학칙"이라 한다)에는 다음 각 호의 사항을 기재해야 한다.
7. 학생 포상, 징계, 교육목적상 필요한 지도 방법, 학업 중단 예방 및 학교 내 교육·연구활동 보호에 관한 사항 등 학생의 학교생활에 관한 사항

- **운영 목적** : 민주적이고 인권이 존중받는 적법한 절차를 통해 학교 규칙 위반 학생에게 자발적 성찰과 반성의 기회를 제공하여 학생을 선도·교육하고 바람직한 교육적 대안을 제시
- **운영 방침** : 학생에 대한 징계는 인격이 존중되는 적법한 절차와 교육적 방법을 통해 실시

1) 서울시교육청에서는 학생을 삶의 주체로서 인정하는 교육적 가치를 반영하여 "교원의 학생생활지도에 관한 고시"에서 제시한 "학생생활지도"를 "학생생활교육(이하 '생활교육')"의 용어로 적용하여 안내하고 있음

Tip

징계(생활교육위원회) 관련 기본 방침
「2022년 학교 규칙 운영길라잡이(교육부)」

① 학생징계는 학생의 인격이 존중되는 교육적인 방법으로 합니다.
② 징계 사유 및 경위 등을 고려하고, 사안의 경중에 비례하여 징계합니다.
③ 징계 사유와 기준 등은 학생생활규정으로 정하고, 그 내용을 준수합니다.
④ 학생을 징계하려면 그 학생이나 보호자에게 의견을 진술할 기회와 방법을 제공하여야 합니다.
⑤ 초중등교육법 상의 징계 심의 등을 위해 각 학교는 "생활교육위원회"를 구성하여 운영합니다.
⑥ 학교는 생활교육위원회 개최 전 학생 또는 보호자에게 징계 사유에 대해 사전통지를 합니다.
⑦ 생활교육위원회 심의 대상자, 심의 내용 및 결과 등은 공고하지 않습니다.

생활교육위원회 구성(예시)

- 「초·중등교육법」 제18조 및 「초·중등교육법 시행령」 제31조에 따른 학생징계 사안을 심의하기 위해 단위 학교에는 "생활교육위원회"(이하 "위원회")를 구성하여 운영
- 위원회는 위원장, 위원으로 구성
- 위원회의 구성 및 운영은 학교 실정과 여건을 고려하여 정함(단, 위원장을 포함한 전체 위원의 수는'○명(또는 인)'으로 학생생활규정에 명시)
  ※ 위원회는 5인 이상 10인 이하로 구성하는 것이 일반적임
- 위원장을 제외한 위원은 교원으로 구성하며, 필요 시 각 학교의 실정에 맞게 전문가 위원, 학부모 위원, 외부 협력위원 등을 위촉할 수 있음
- 위원회 사무처리 등을 담당하는 간사를 두고, 간사는 교원으로 정함
- 위 모든 사항과 그 외의 사항은 관련 법령을 근거로 단위 학교별 학교 규칙을 통해 정함

Tip

학교생활규정(학교 규칙) 내 "생활교육위원회 구성" 예시
「서울특별시교육청 학생생활규정 예시안(중등)」

제23조(위원회의 구성) ① 위원회는 위원장을 포함하여 5명 이상 10명 이내 위원으로 구성한다.
② 위원회는 교감, 생활교육 담당부장(또는 생활교육 담당 교원), 해당 학년 부장, 상담부장, 전문상담교사(또는 전문상담사) 및 학부모 대표로 구성한다.
③ 위원회의 위원장은 교감으로 하고, 위원장이 부득이한 사유로 그 직무를 수행할 수 없는 때에는 위원장이 미리 지정한 위원에게 그 직무를 대행하게 할 수 있다.
④ 위원회의 사무를 담당하기 위하여 생활교육 담당부장(또는 담당교원)을 간사로 둔다.

※ 생활교육위원회의 구성원 수, 직무대행자 및 간사 등은 학교 실정과 여건을 고려하여 편성할 수 있으나 위원장은 반드시 교감으로 정하는 것을 추천함.

생활교육위원회 운영(예시)

- 위원회는 재적 위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결
- 심의 대상 사안 또는 대상 학생과 이해관계가 있는 위원은 심의에 참여할 수 없으며, 본인 또는 관계인의 요청으로 심의에서 제외
- 위원회는 출석한 학생과 학부모 등 보호자(이하 "보호자")에게 충분한 의견 진술 기회와 방법 제공
- 위원회 심의 내용은 회의록으로 기록하여 관리
- 위원회 위원 또는 간사 등 위원회 참석자는 심의 내용 및 결과, 그 밖에 사안 또는 해당 학생과 관련하여 알게 된 정보 누설 금지

Tip

학교생활규정(학교 규칙) 내 "생활교육위원회 구성" 예시
「서울특별시교육청 학생생활규정 예시안(중등)」

제24조(위원회의 운영) ① 간사의 위원회 개최 요청이 있으면 위원장은 회의를 소집하고, 그 의장이 된다.
② 위원회는 재적 위원 과반수의 출석으로 개의한다.
③ 위원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 사건에서 제척된다.
1. 위원이 징계대상자와 친족이거나 친족이었던 경우
2. 해당 징계 조치에 관여한 경우
④ 징계대상자 또는 그 보호자는 위원이 불공정한 결정을 할 우려가 있다고 인정되는 상당한 사유가 있는 때에는 그 사실을 서면으로 소명하고 기피를 신청할 수 있으며, 기피신청이 있는 때에는 위원회의 의결로 해당 위원의 기피 여부를 결정한다.
⑤ 위원이 제3항 또는 제4항의 사유에 해당하는 경우에는 스스로 해당 사건의 심사·결정에서 회피할 수 있다.
⑥ 위원회의 회의는 공개하지 아니 한다.
⑦ 위원회는 징계 사안 심의 전에 간사의 사안 설명 및 해당 학생의 학교생활 전반에 대한 의견을 담임교사(또는 상담교사)로부터 청취할 수 있다. 단, 의견 청취는 의견서로 대신할 수 있다.

※ 생활교육(소)위원회의 개최 기준은 학교 실정과 여건을 고려하여 규정함

근거 「초·중등교육법」 제18조(학생의 징계)

① 학교의 장은 교육을 위하여 필요한 경우에는 법령과 학칙으로 정하는 바에 따라 학생을 징계할 수 있다. 다만, 의무교육을 받고 있는 학생은 퇴학시킬 수 없다.
② 학교의 장은 학생을 징계하려면 그 학생이나 보호자에게 의견을 진술할 기회를 주는 등 적정한 절차를 거쳐야 한다.

근거 서울특별시 학생인권조례 제14조(개인정보를 보호받을 권리)

① 학생은 가족, 교우관계, 성적, 병력, 징계기록, 교육비 미납사실, 상담기록, 성적지향 등의 개인 정보(이하 "개인정보"라 한다)를 보호받을 권리를 가진다.

생활교육위원회 사안 처리 절차(예시)

처리 절차	주요 처리내용
사안 발생 및 사안 조사	▪ 사안 접수 및 사안 내용 확인(초기대응, 객관적인 증거 자료 확보) **※ 학생의 인권, 학습권이 침해되지 않도록 유의(강압, 회유 금지)** **※ 필요시 위원장, 학교의 장 등에게 긴급 보고(구두 및 서면 등)** ▪ 정확한 사실관계 파악을 통한 사안조사보고서 작성
사안 보고 및 보호자 상담	▪ 생활교육위원회 위원장, 학교의 장에게 사안 보고 ▪ 보호자 안내 및 상담 **※ 보호자 상담기록 작성(일자 및 시간, 내용 등)**
생활교육위원회 개최 여부 결정	▪ 생활교육위원회 개최(상정) 여부 결정 ▸ **내부결재** ※ 단, 위임 전결 규정에 따라 담당 부서에 위임된 사항은 해당 부서에서 결정 ▪ 위원회 미상정 시 징계 이외의 다양한 학생생활교육 가능 ※ 조언, 상담, 주의, 훈육, 훈계 등
생활교육위원회 개최에 관한 서면 통지	▪ 관련 학생, 보호자에게 **서면 통지 및 의견 진술 기회 보장** ※「초·중등교육법」 제18조 제2항에 따라 의견 진술의 기회 반드시 부여 ▪ 생활교육위원회 위원 대상 개최 내용 통지
생활교육위원회 개최	▪ 개회(정족수 확인, 위원회 절차 및 규칙 안내 등) ▪ 안건 상정 및 사안 보고(사안별 쟁점 사안 사전 논의 등) ▪ 관련 학생 및 보호자 의견 진술(의견 진술 기회 반드시 부여) ▪ 참고인 진술(관련 사실 증언, 선도 요청 사항 등) ▪ 징계 심의 및 의결 – 징계의 공정성과 형평성 제고 – 사안의 경중과 당사자의 반성 정도 등을 고려 – 병과 조치 불가 ▪ 폐회('징계 의결서' 위원 서명)
학교의 장 징계 결정 및 심의 결과 통지	▪ 생활교육위원회 심의 결과(징계 조치)에 관한 학교의 장 결정 ▪ **관련 학생, 보호자 징계 결정 통지(심의 결과 반드시 서면 통지)** – 징계내용 통지(징계 이행에 관한 사항 함께 통지 가능) – 불복절차 안내**(퇴학의 경우 반드시 재심청구 안내)** ※ 인권침해의 소지가 있는 징계 시행 공고문 부착 금지
징계(선도) 조치 시행 및 추수 지도	▪ 징계 조치 시행 계획 수립 ▪ **징계 조치 시행 및 이행 사항 기록·관리(징계 관리 대장)** ▪ 재발 방지를 위한 교육적 노력 ※ 조언, 상담, 주의, 훈육, 훈계 등

| 생활교육위원회 사안 처리 절차 흐름도(예시) |



Ⅲ-1-1. 학생생활교육 사안(이하 '사안')

사안 유형별 사안 처리 방법의 구분

사안이 발생하면 가장 먼저 관련 법령과 학칙에 근거하여 사안 유형별 처리 방법을 구분한다.

| 사안 유형별 처리 방법 |

사안 유형	위원회	운영 기관	관련 법령
학생생활규정 위반	생활교육위원회	학교	초·중등교육법 및 시행령, 교원의 학생생활지도에 관한 고시
교육활동 침해	지역교권보호위원회	교육지원청	교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 및 시행령
학교폭력	학교폭력대책심의위원회	교육지원청	학교폭력예방법 및 시행령

***학교폭력 사안은 생활교육위원회에서 심의할 수 없음**

사안 내용 파악 및 사실 여부 확인

사안 처리 초기 단계에서는 해당 신고내용이 사실이 맞는지 사실이라면 학생생활규정 위반이 맞는지 여부를 확인하는 것에서부터 시작한다. 이때 사실 여부의 확인 없이 신고내용을 사실로 가정하여 지도하였을 경우, 해당 학생의 억울한 부분을 미처 살펴보지 못하는 경우가 발생할 수 있으니 주의 해야 한다.

- 신고내용 확인 : 신고자의 신고내용과 사실 여부 확인(오인 신고 여부 확인)
- 학생생활규정 위반 내용 파악 : 관련자 면담을 통해 사안의 경위와 규정 위반 내용 파악

현장 지도

사안 발생 시 생활교육 담당교원에게 인계하기 이전, 최초 발견·인지 교원이 사안의 경중을 살펴본 후 위반의 정도가 가벼운 경우 현장에서 다양한 학생생활교육의 방식(조언, 상담, 주의, 훈육, 훈계 등)을 적용할 수 있다. 이 경우 교육적 선도를 목적으로 학생에게는 개전의 기회를 제공할 수 있다.

사안 신고 및 접수, 위원장(생활교육위원회) 보고

- 학생생활규정을 위반한 행위를 한 경우 생활교육 담당 부서에 관련 사안 신고 및 인계
- 사안의 신고 및 접수
  - 학교 구성원이 신고한 경우 : 사안접수대장에 신고내용 기록하고 위원장 및 학교의 장에게 보고
  - 외부인이 신고한 경우 : 신고자의 연락처 확보, 위반 학생의 신상, 위반 내용 등을 구체적으로 확인 후 사안 접수대장에 기록하고, 위원장 및 학교의 장에게 보고
- 사안접수대장 : 신고자/기관, 신고일시, 신고내용, 접수자 등을 기록 후 학교의 장 보고

Tip

사안 발생 장소·시간별 사안 처리(예시)

① **학교 밖 교육활동 중에 발생한 사안의 경우 :**
수련회와 같이 학교 밖에서 이루어지는 활동일지라도 교육활동 중에 발생한 학생생활규정 위반 행위라면 학교별 학생생활규정이 적용될 수 있습니다. 이 경우 해당 사안은 생활교육위원회를 통한 학생 선도 절차에 따라 처리합니다. 단, 학교별 학생생활규정에 의거 학교 내에서만 적용되는 규정의 경우에는 해당하지 않습니다.

※ 예시〉 '칼, 가위 등의 흉기 소지 불가'(교육활동 중인 경우 장소에 상관없이 적용되는 규정) : 징계 가능
'음란물 제작·소지·유포 불가'(장소에 상관없는 규정) : 징계 가능
'교내에서는 실내화 착용'(학교 건물에만 국한되는 규정) : 징계 불가

② **정규교육과정 시간 외 교육활동 중 발생한 사안의 경우 :**
정규교육시간 외에 이루어지는 활동이더라도 자율동아리, 방과 후 활동과 같이 학교 교육계획에 따라 이루어지는 것은 교육활동에 해당합니다. 이러한 경우라면 해당 사안은 생활교육위원회를 통한 학생 선도 절차에 따라 처리할 수 있습니다.

※ 예시〉 '학교 기물파손'(정규교육과정 시간 외에도 적용되는 규정) : 징계 가능
'수업 시간 휴대폰 사용 금지'(방과 후 행위에는 적용되지 않는 규정) : 징계 불가

③ **교육활동 중이 아닌 때에 학교 밖에서 발생한 사안의 경우 :**
학원과 같이 학교도 아니고 교육활동 중에 해당한다고 볼 수 없는 때와 장소에서 발생한 학생생활규정 위반 행위의 경우, 장소와 상관없이 교육활동 이외의 시간에도 적용되는 학생생활규정의 항목인 경우에만 생활교육위원회를 통해 학생 선도 절차를 진행할 수 있습니다.

※ 예시〉 '흡연·음주 금지'(장소와 상관없이, 교육활동 이외의 모든 시간에 적용 가능 규정) : 징계 가능
'수업 시간 태도 불량'(학원 수업 시간에는 해당하지 않는 규정) : 징계 불가

Ⅲ-1-2. 사안 조사

관련자 조사

사안 조사의 경우 신고자·목격자·관련자와 면담을 통해 사건 내용을 파악하게 된다. 이때, 신고자·목격자·관련자 간 진술 내용을 비교·분석하며 해당 사건의 객관적 사실관계를 명확하게 파악해야 한다.

- 신고자·목격자 면담 : 신고내용 및 규정 위반 내용 확인, 목격 정황 파악 및 증언 확보
- 관련 교원·관련자 면담 : 사건 정황 및 경위 파악
- 규정 위반 학생 및 보호자 면담 : 구체적인 사건 정황 및 경위 파악, 해당 사안에 관한 의견 확인
- 사실 확인서(의견서 등) : 육하원칙에 의거하여 작성(작성자의 성명, 작성일자 필요)

Tip

사안 조사 시 유의 사항

구분	유의 사항
학생 및 보호자 안내 사항	▪ 사안 접수 사실 및 내용, 생활교육위원회 상정 심의 대상임을 안내한다. ▪ 사안 처리 절차, 사안 조사 실시 계획을 사전에 안내한다.
인권 존중	▪ 강압 및 거짓 회유에 의한 진술을 받지 않는다. ▪ 면담 조사의 경우 가급적 2인 이상의 교원이 참여한다. ▪ 사실에 근거하여 객관적이고 공정하게 조사한다. ▪ 관련 내용의 비밀이 보장될 수 있도록 별도의 공간에서 조사한다. ▪ 조사과정에서 알게 된 개인정보 및 관련 내용을 누설하지 않는다. ▪ 학습권 보장을 위해 수업 이외의 시간을 활용하여 조사한다. ▪ 수업 시간에 사안 조사가 이루어져야 할 긴급한 필요가 있고 다른 방법으로는 사실을 확인할 방법이 없는 경우 수업 시간에 최소한으로 사안 조사를 하되, 추후 보충 수업을 하는 등으로 수업 결손이 발생하지 않도록 해야 한다.
신상정보 및 관련 내용 누설 금지	▪ 학생 선도 절차를 진행하는 과정에서 관련 학생과 신고자, 목격자에 관한 신상정보 또는 관련 내용, 그리고 사안 처리 과정에서 알게 된 관련 사실과 내용은 누구든지 외부로 누설하여서는 안 된다.
면담 내용 기록	▪ 학생, 보호자, 관련자와의 면담 일시, 방법, 내용 등을 기록한다(면담일지, 교무수첩 등).
사실 확인서 작성	▪ 자발적 의사에 따라 작성하게 한다. ▪ 보호자, 대리인에 의한 작성 및 컴퓨터, 휴대폰 등을 이용하여 작성하는 것도 인정한다. 단, 해당 학생의 서명이 있는 경우로만 한정한다. ▪ 육하원칙에 근거하여 작성하되, 관련 내용을 객관적으로 입증할 수 있는 사건 정황과 경위를 구체적으로 작성하게 한다. ▪ 의견 진술의 기회를 보장하고 관련 사안에 관해 충분히 소명할 수 있는 여건(공간, 장소, 시간 등)을 마련하여 제공한다.

입증 자료 수집

사안 조사 과정에서 신고자·목격자·관련자 등의 입증 자료를 수집해야 한다. 단, 진술이 엇갈리는 경우해당 진술을 입증할 수 있는 객관적인 자료를 수집하여 사실 여부를 파악해야 한다.

- 증거 수집-물증, 증언 확보
- 영상(CCTV 등), 사진, SNS 등의 자료 확보
- 기타(설문조사 등)

사안조사보고서 작성

사안을 종합적으로 판단할 수 있도록 사건 정황, 쟁점 사항을 사안조사보고서에 기록한다.

- 신고자·목격자·관련자의 진술 내용을 비교 및 분석하여 도출된 객관적인 사실을 기록
- 서로 의견이 대립하거나 주장하는 내용이 다르고 객관적인 증거를 찾기 어려운 경우 해당 부분에 대한 관련 학생 및 목격자 등의 의견과 주장을 모두 기록
- 행위 사실을 인정하지 않거나 목격자가 증언을 거부하여도 다른 자료에 의해 사실관계를 인정할 수 있는 경우 근거 자료를 명시하여 관련 내용 기록
- 사건 정황, 사건 경위 파악에 도움이 되거나 평소 행실 및 반성 정도, 선도 가능성 등 해당 학생의 조치 결정에 참고할 수 있는 의견(참고인 : 현장지도교원, 담임교사 등) 기록

사안 조사 결과 보고 및 통지

사안 조사가 마무리되면 생활교육 담당자는 '사안조사보고서'를 작성하고 관련 내용을 위원장, 학교의 장에게 보고해야 한다. 관련 학생과 보호자가 정보공개를 요구하는 경우, 정보공개를 청구한 학생측(학생과 보호자)이 작성, 제출한 자료만을 공개하고 신고자·목격자의 신상정보나 구체적 진술이 기재된 자료는 공개하지 않는 것이 바람직하다.

- 생활교육위원회 위원장, 학교의 장 보고 : 사안조사보고서(내부결재)
- 담임교사 및 관련자 통지 : 사안 조사 내용 통지
- 관련 학생 및 보호자 통지 : 해당 학생의 사안 조사 내용 통지, 차후 선도(징계) 절차 안내

Tip

사안조사보고서의 사안 개요 작성 요령(예시)

사례 2025년 00월 00일(○요일) 13시 30분 5교시 수학 시간, 2학년 5반 교실에서 학생 A, B가 교실 벽에 낙서함. 같은 반 친구들이 이를 목격하여 해당 수업 종료 직전 수학 선생님께 이 사실을 신고함. 이에 해당 교원은 수업을 마친 14시 10분경 낙서로 더러워진 벽을 발견하였고 A, B에게 낙서를 지우도록 지도함. B군은 낙서한 사실을 부인하며 해당 교원의 지도에 불응함.

작성 방법	작성 요령
규정 위반 시간순 정리	① 2025년 00월 00일 5교시 수학 수업 중(13시 30분경) 2학년 5반 교실에서 A, B가 벽에 장난으로 낙서함. ※ [A 주장] : 심심해서 장난으로 낙서함(사실 확인서) ※ [B 주장] : 낙서한 사실 없음(사실 확인서) ※ [목격자 주장] : A, B가 낙서하는 장면을 목격함(사실 확인서)(증거1 : 낙서 사진) ② 수업 종료 직전(14시경) 같은 반 목격 학생이 이를 수학 선생님께 신고함. ※ [A 주장] : 그때 낙서하는 장난을 그만함(사실 확인서) ※ [B 주장] : 낙서한 사실 없음(사실 확인서) ③ 수업 종료 후(14시 10분경) 선생님이 A, B에게 낙서를 지우도록 지도함. ※ [A 주장] : 낙서한 사실 인정하고 반성함(사실 확인서) ※ [B 주장] : 낙서한 사실 없는데 지우라고 해서 억울함(사실 확인서) ④ A는 지도에 따르며 낙서 지움. B는 지도에 불응함. ※ [B 주장] : 벽에 낙서한 사실이 없으니 지울 이유 없음(사실 확인서)
규정 위반 사안별 정리	① [낙서] 2025년 00월 00일 5교시 수학 수업 중(13시 30분경) 2학년 5반 교실에서 A, B가 벽에 장난으로 낙서함. ※ [A 주장] : 심심해서 장난으로 낙서함(사실 확인서) ※ [B 주장] : 낙서한 사실 없음(사실 확인서) ※ [목격자 주장] : A, B가 낙서하는 장면을 목격함(사실 확인서)(증거1 : 낙서 사진) ② [지도 불응] 2025년 00월 00일 5교시 수학 수업 종료 후(14시 10분경) B는 낙서를 지우라는 수학 선생님의 지도에 불응함. ※ [B 주장] : 낙서한 사실 없는데 지우라고 해서 억울함(사실 확인서)
규정 위반 학생별 정리	① [A의 위반 행위 : 낙서] 2025년 00월 00일 5교시 수학 수업 중(13시 30분경) 2학년 5반 교실에서 A가 B와 함께 벽에 장난으로 낙서함. ※ [A 주장] : 심심해서 장난으로 낙서함(사실 확인서) ※ [목격자 주장] : A, B가 낙서하는 장면을 목격함(사실 확인서)(증거1 : 낙서 사진) ② [B의 위반 행위 : 낙서, 지도 불응] 2025년 00월 00일 5교시 수학 수업 중 2학년 5반 교실에서 B가 A와 함께 벽에 장난으로 낙서함. 수학 수업 종료 후(14시 10분경) B는 낙서를 지우라는 수학 선생님의 지도에 불응함. ※ [B 주장] : 낙서한 사실 없는데 지우라고 해서 억울함(사실 확인서) ※ [목격자 주장] : A, B가 낙서하는 장면을 낙서함(사실 확인서)(증거1 : 낙서 사진)

Ⅲ-1-3. 생활교육위원회 상정 여부 결정

생활교육위원회 상정 협의

사안 조사가 끝나면 담당 부서는 관련 사안에 대한 생활교육위원회 상정 여부를 협의해야 한다. 이때 협의는 사안의 유형, 심각성, 반성 정도, 선도 가능성 등을 종합적으로 판단하고 **'상정하지 않음'** 결정 시 학생징계 이외의 다양한 학생생활교육 방안을 마련·적용해야 한다.

- 위반 행위 유형, 심각성, 반성 정도, 선도 가능성 등을 종합적으로 판단
- **'상정하지 않음'** 으로 결정 시 학생징계 이외의 다양한 학생생활교육 방안 마련
  - 조언, 상담, 주의, 훈육, 훈계 등
  - 조언, 상담, 주의, 훈육 등에도 불구하고 잘못을 인정하지 않거나 잘못된 언행의 개선이 없는 경우 문제행동 시정을 위한 대안행동, 성찰하는 글쓰기, 훼손된 시설·물품에 대한 원상복구(청소 포함)의 과제를 부여할 수 있음. 훈계 시에는 그 사유와 바람직한 행동 개선 방안과 함께 제시

생활교육위원회 상정 여부 결과 보고

학교의 장은 학생징계의 결정권자로서 생활교육위원회 상정 여부를 최종 결정한다. 단, 학교별 '위임·전결 규정'에서 생활교육위원회 상정에 관한 사항 결정을 담당 부서에 위임한 경우 담당 부서의 결재를 통해 상정 여부를 결정할 수 있다.

- 학교의 장 결재 필요. 단, 학교별 '위임·전결 규정'에 따라 결재 시행 가능(내부결재)
- 학생 및 보호자 통지 : 해당 학생의 상정 여부 결과 통지, 차후 선도 절차 안내

근거 「초·중등교육법」 제18조(학생의 징계)

① 학교의 장은 교육을 위하여 필요한 경우에는 법령과 학칙으로 정하는 바에 따라 학생을 징계할 수 있다. 다만, 의무교육을 받고 있는 학생은 퇴학시킬 수 없다.

근거 「초·중등교육법 시행령」 제31조(학생의 징계 등)

① 법 제18조 제1항 본문의 규정에 의하여 학교의 장은 교육상 필요하다고 인정할 때에는 학생에 대하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 징계를 할 수 있다.
1. 학교내의 봉사 2. 사회봉사 3. 특별교육이수 4. 1회 10일 이내, 연간 30일 이내의 출석정지
5. 퇴학처분

④ 교육감은 제1항제3호 및 제4호의 특별교육이수 및 출석정지의 징계를 받은 학생을 교육하는데 필요한 교육방법을 마련·운영하고, 이에 따른 교원 및 시설·설비의 확보 등 필요한 조치를 하여야 한다.

⑤ 제1항제5호의 퇴학처분은 의무교육과정에 있는 학생외의 자로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에 한하여 행하여야 한다.
1. 품행이 불량하여 개전의 가망이 없다고 인정된 자
2. 정당한 이유없이 결석이 잦은 자
3. 기타 학칙에 위반한 자

⑥ 학교의 장은 퇴학처분을 하기 전에 일정기간동안 가정학습을 하게 할 수 있다.

⑦ 학교의 장은 퇴학처분을 한 때에는 당해 학생 및 학부모와 진로상담을 하여야 하며, 지역사회와 협력하여 다른 학교 또는 직업교육훈련기관 등을 알선하는데 노력하여야 한다.

Ⅲ-1-4. 생활교육위원회 개최

계획 수립

해당 사안에 대한 생활교육위원회 개최가 결정되면 이에 대한 세부 계획을 수립해야 한다. 이때, 관련 학생과 보호자에게 해당 사안에 대한 의견을 진술할 수 있는 충분한 기회를 보장해 주어야 한다.

- 개최 시기 : 규정 위반 내용에 관해 소명을 준비할 수 있는 여유 기간을 고려하여 선정
- 개최 일시 : 학생 및 보호자가 참여할 수 있는 일자 및 시간으로 선정(사전 협의)
- 개최 장소 : 학교별 비밀이 보장될 수 있는 별도의 장소에서 실시
- 대기 장소 : 여러 학생이 관련된 사안인 경우 별도의 개별 대기 장소 마련

근거 서울특별시 학생인권조례 제25조(징계 등 절차에서의 권리)

① 학생에 대한 징계는 징계사유에 대한 사전 통지, 공정한 심의기구의 구성, 소명 기회의 보장, 대리인 선임권 보장, 재심 요청권의 보장 등 인권의 기준에 부합하는 정당한 규정과 적법절차에 따라 이루어져야 한다.

④ 학교의 장 및 교직원은 상벌점제를 포함한 학생에 대한 지도방법의 결정 및 그 집행의 절차에서 학생의 인권을 보호하기 위해 노력하여야 한다.

Tip

생활교육위원회 개최 시 준비사항(예시)

목록	준비사항
장소 확보	회의실, 개별 대기 장소
참석 인원 확인	생활교육위원회 위원, 관련 학생 및 보호자, 참고인(담임교사 등)
관련 서류 준비	학교별 학생생활규정, 생활교육위원회 관련 규정, 사안조사보고서, 사실 확인서, 참고인 의견서, 각종 입증자료, 징계 의결서 등
운영 물품 준비	의사봉, 위원용 필기도구, 간사용 노트북(회의내용 기록) 등

생활교육위원회 개최 통지 및 참석 안내

생활교육위원회 개최 일정이 정해지면 개최 관련 내용을 관련 학생과 보호자에게 통지하여야 한다. 이때 해당 학생과 보호자가 생활교육위원회 개최 사실과 사안 내용을 충분히 인지할 수 있도록 구두 또는 서면으로 통지하고, 규정 위반 행위에 관해 소명을 준비할 수 있는 여유 기간(10일 이상 권장)을 제공하여야 한다.

- 생활교육위원회 위원장, 학교의 장 : 개최 사실, 개최 내용 보고(내부결재)
- 위원, 관련자, 참고인(담임교사) : 개최 내용 통지
- 관련 학생 및 보호자 : 서면 통지(등기우편, 내용 증명 가능), '서면 의견서' 첨부(진술 기회 보장)
- 관련 학생 및 보호자가 소명을 준비할 수 있는 여유 기간을 두고 통지(개최 전 10일 이상 권장)
- 긴급한 사안의 경우, 학생 및 보호자 동의 시 구두 또는 SMS(문자메세지) 등으로 개최 통지 가능(단, 통지 사실, 방법, 내용 등을 반드시 기록)

Tip

생활교육위원회 개최 통지 시 학생·보호자 고지 사항(예시)

① 위원회 명칭(생활교육위원회)
② 상정 대상 학생의 성명
③ 생활교육위원회 개최 일시 및 장소(대기 장소 포함)
④ 규정 위반 내용(개최 및 참석 사유), 관련 규정
⑤ 대리인 선임 가능함을 고지
⑥ 의견 진술의 기회임을 고지(단, 의견을 서면으로 제출할 수 있음을 함께 고지)
⑦ 위원회에 불참하고 서면 의견서 또한 미제출 시 '의견 없음'으로 간주함을 고지
⑧ 위원회 참석 시 신분증 지참 및 소명 추가자료 제출 가능 고지
⑨ 의견제출 기관명, 주소

생활교육위원회 개최

생활교육위원회를 통해 학생징계 조치를 심의할 때에는 관련 학생과 보호자에게 의견 진술 기회를 충분히 제공하는 것이 중요하다. 또한 「초·중등교육법」, 「초·중등교육법 시행령」과 학교별 「학생생활규정」에 따라 징계의 내용과 방법을 결정해야 한다.

- 관련 학생 및 보호자에게 의견 진술 및 소명의 기회 부여
- 필요에 따라 참고인 의견 청취 가능
- 법령과 학칙 내에서 징계 조치 의결
- 이중 징계, 병과 조치 불가 : 동일한 위반 행위에 대하여 거듭 징계하거나 동시에 두 개 이상 조치를 할 수 없음
- 징계 조치 및 절차의 객관성·공정성·형평성 확보를 위한 방안 모색

| 생활교육위원회 절차(예시) |



Tip

징계 조치 시 징계 유형별 유의 사항(예시)

징계 유형	유의 사항
학교내의 봉사	▪ 각 학교 실정과 학칙에 따라 부과 시간을 정하여 실시하되 고사 및 수행평가 등의 평가 기간을 제외하고 학생의 학습권을 최대한 보장한다. ▪ 1일 부과 시간 및 최대 부과 시간의 범위를 정하여 시행하며, '학교내의 봉사' 처분의 취지 및 내용에 부합하는 범위에서 정한다. ▪ 수업 이외의 시간에 실시하는 것을 원칙으로 하되, 특별한 사정이 있는 경우 학생 본인 및 보호자의 동의를 얻어, 학교의 장이 최종 판단하여 수업 시간에 시행할 수 있다. ▪ 학생의 학생생활규정 위반 내용 및 정도에 부합하는 다양한 프로그램을 마련한다. ▪ 학교내의 봉사 조치 이행 시간은 창의적 체험활동의 봉사활동 시간으로 인정하지 않는다. ※ 사과편지 작성은 학교내의 봉사활동에 포함되지 않음(대법원 2022. 12. 1. 선고 2022두 39185 판결)
사회봉사	▪ 1일 5시간 이내, 조치별 15시간 이내의 기간으로 실시하는 것을 권장한다. 다만, 각 학교 실정과 학칙에 따라 부과 시간을 정하여 실시하되 고사 기간을 제외하고 학생의 학습권을 최대한 보장한다. ▪ 1일 부과 시간 및 최대 부과 시간의 범위를 정하여 시행하며, '사회봉사 처분'의 취지 및 내용과 봉사 기관의 운영 내용에 부합하는 범위에서 정한다. ▪ 학교 밖 행정 및 공공기관, 사회복지기관 등 봉사활동 인정기관, 학교 및 교육지원청 위탁기관에서 실시한다. ▪ 담당부서 및 교원은 사회봉사 실시 기관에 학생생활규정 위반 내용과 정도에 부합하고, 반성 및 개전의 기회를 제공할 수 있는 프로그램의 운영 여부 등에 관해 확인한다. ▪ 사회봉사 조치 이행 확인을 위한 이수증 또는 확인서를 제출하도록 한다. ▪ 해당 징계 조치 이행 기간은 출석으로 인정한다(이수증, 확인서 제출 시 출석인정결석 처리). ▪ 사회봉사 조치 이행 시간은 창의적 체험활동의 봉사활동 시간으로 인정하지 않는다.
특별교육이수	▪ 조치별 24시간 이내의 범위에서 실시하는 것을 권장한다. 각 학교 및 위탁기관 등의 실정과 학칙에 따라 해당 부과 시간과 일수를 정하여 실시하되 고사 및 수행평가 등의 평가 기간을 제외하고 학생의 학습권을 최대한 보장한다. ▪ 학교 내에서 자체적으로 특별교육 프로그램을 운영할 수 있으며, 교육감이 지정·위탁한 기관에서 실시할 수도 있다. 6시간까지는 학교, 6시간 초과부터 외부 특별교육 기관에 의뢰한다. 교육지원청을 통한 외부기관 연계는 18시간까지 가능하다. 예 특별교육이수 12시간 조치한 경우 단위 학교에서 6시간+외부기관에서 6시간 이수하는 방식으로 진행 ▪ 담당부서 및 교원은 특별교육 이수기관에 학생의 선도 및 행동 개선, 재발 방지를 위한 적절한 교육 프로그램이 운영되는지 등을 확인한다. ▪ 특별교육이수 조치 이행 확인을 위한 이수증 또는 확인서를 제출한다. ▪ 해당 징계 조치 이행 기간은 출석으로 인정한다(이수증, 확인서 제출 시).
출석정지	▪ 1회 10일 이내, 연간 30일 이내의 범위에서 부과한다. ▪ 출석정지 기간에도 학생의 교육 중단을 최소화하기 위하여 교육감이 설치·운영하는 시설 및 교육 방법을 이용하거나 학교의 장이 인정하는 별도의 교육프로그램을 마련하여 제공할 수 있다. ▪ 출석정지 기간에도 담임교사 등은 수시로 학생 및 보호자와 상담을 진행하여 학생의 반성 및 행동 개선을 지원한다. ▪ 출석정지 기간은 학교생활기록부의 출결상황란에 미인정 결석으로 기재한다.

징계 유형	유의 사항
퇴학처분	▪ 퇴학처분은 학생이 아래 요건에 해당하는지를 엄격히 판단하여 신중하게 결정하고, 각 요건에 해당하는지에 관한 구체적 판단 기준을 학생생활규정으로 마련한다. ① 품행이 불량하여 개전의 가망이 없다고 인정되는 경우 ② 정당한 이유 없이 결석이 잦은 경우 ③ 그 밖에 학생생활규정을 중대하게 위반한 경우 ▪ 의무교육과정에 있는 학생은 퇴학시킬 수 없다. ▪ 위원회는 심의 결과 퇴학 조치가 결정된 경우, 10일 이내의 범위에서 가정학습 기간을 부과하는 결정을 할 수 있다. ▪ 학교의 장은 위원회의 결정에 따라 퇴학 조치를 하기 전 가정학습 기간을 부과할 수 있다. ▪ 학교의 장은 퇴학처분을 한 때에는 당해 학생 및 보호자와 진로상담을 하여야 하며, 지역사회와 협력하여 다른 학교 또는 직업교육훈련기관 등을 알선하는 데 노력하여야 한다.

☞ 모든 사안의 징계 조치 과정 및 시행 시 교원은 보호자와 상담, 학생과는 학생생활교육(조언, 상담, 주의, 훈육, 훈계 등)을 통하여 학생의 반성 및 행동 개선을 위한 활동을 병행할 수 있다.

근거 「초·중등교육법」 제18조(학생의 징계)

① 학교의 장은 교육을 위하여 필요한 경우에는 법령과 학칙으로 정하는 바에 따라 학생을 징계할 수 있다. 다만, 의무교육을 받고 있는 학생은 퇴학시킬 수 없다.

근거 「초·중등교육법 시행령」 제31조(학생의 징계 등)

① 법 제18조제1항 본문의 규정에 의하여 학교의 장은 교육상 필요하다고 인정할 때에는 학생에 대하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 징계를 할 수 있다.
1. 학교내의 봉사
2. 사회봉사
3. 특별교육이수
4. 1회 10일 이내, 연간 30일 이내의 출석정지
5. 퇴학처분

④ 교육감은 제1항제3호 및 제4호의 특별교육이수 및 출석정지의 징계를 받은 학생을 교육하는데 필요한 교육방법을 마련·운영하고, 이에 따른 교원 및 시설·설비의 확보 등 필요한 조치를 하여야 한다.

⑤ 제1항제5호의 퇴학처분은 의무교육과정에 있는 학생외의 자로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에 한하여 행하여야 한다.
1. 품행이 불량하여 개전의 가망이 없다고 인정된 자
2. 정당한 이유없이 결석이 잦은 자
3. 기타 학칙에 위반한 자

⑥ 학교의 장은 퇴학처분을 하기 전에 일정기간동안 가정학습을 하게 할 수 있다.

⑦ 학교의 장은 퇴학처분을 한 때에는 당해 학생 및 학부모와 진로상담을 하여야 하며, 지역사회와 협력하여 다른 학교 또는 직업교육훈련기관 등을 알선하는데 노력하여야 한다.

생활교육위원회 심의 결과 보고 및 통지

생활교육위원회를 통해 해당 학생의 징계 조치가 결정되면 최종적으로 징계 결정권자인 학교의 장의 결재를 받아 시행되게 된다. 이때, 심의 결과를 해당 학생과 보호자에게 서면으로 통지한다.

- 학교의 장 결재 : 학생징계 조치 최종 결정
- 학생 및 보호자 서면 통지 : 등기우편(내용 증명 가능)

Tip

생활교육위원회 심의 결과 서면 통지 시 고지 사항(예시)

① 처분 제목(생활교육위원회 조치 결정 통지서)
② 징계 대상 학생의 성명
③ 위반 항목, 처분 근거(초·중등교육법 제18조, 같은 법 시행령 제31조, ○○학교 학생생활규정 제○조)
④ 징계내용, 징계사유
⑤ 재심의·재심 및 행정심판·소송 등의 불복절차(청구 절차 및 기간)
⑥ 조치 기관명, 주소

불복 절차 통지 및 안내

심의 결과를 관련 학생과 보호자에게 서면으로 통지할 경우, 해당 사항에 관한 불복절차[2]에 대해서도 함께 안내하여야 한다.

- 재심의·재심 및 행정심판·소송 등의 불복(구제) 제도 및 절차 안내
- 불복 제도 및 절차의 통지는 서면으로 통지

조치 불복 구제 제도

해당 학생 및 보호자는 아래와 같은 불복절차를 통해 학교장의 징계 조치에 대해 이의를 제기할 수 있다.

구분	재심의(再審議)	재심(再審)	행정심판	행정소송
주체	학교 생활교육위원회	서울특별시 학생징계조정위원회	서울특별시교육청 행정심판위원회	서울행정법원
불복 방식	(국·공립)행정심판· 행정소송 (사립)민사소송	행정심판·소송	행정소송	상소

2) 불복절차 : 행정 기관의 처분에 따르지 않고 이에 대한 이의를 제기하는 절차

Tip

생활교육위원회 심의 결과 통지 시 학생·보호자 고지 사항(예시)

불복방법 (구제 방법)	내용(안내 사항)
재심의 (학교)	▪ 학교의 장의 징계 조치 결정에 이의가 있는 학생 또는 보호자는 조치 결정 통보를 받은 후 5일 이내 1회에 한하여 서면으로 학교에 재심의를 신청할 수 있음 ▪ 학생 및 그 보호자는 재심의를 신청할 경우 신청서 서식에 따라 신청 사유 등을 명확히 기재하여야 함 ▪ 재심의 신청이 있으면 신청시부터 재심의 결정이 있을 때까지 징계 조치집행을 유보함 ▪ 학교의 장은 생활교육위원회 조치결정 및 심의 내용, 학생 및 그 보호자의 재심 신청 사유 등을 종합적으로 고려하여, 재심의 여부 결정 ※ 재심의 여부 결정은 제소 기간(처분이 있음을 안 날로부터 90일) 등을 고려하여 재심의 신청이 접수된 날로부터 **5일** 이내에 재심의 여부 결정 권장 ▶ **안내 사항 아님** ▪ 재심의 신청이 인용될 시, 생활교육위원회는 재심의 실시 ▪ 생활교육위원회는 원 조치 절차와 같이 재심의를 하며, 재심의 결과가 원 조치보다 가중될 수 없음 ▪ 재심의와 관련된 사항(위원 구성, 의결 정족수 등)은 학생생활규정으로 정하여 운영
재심 (시·도 교육청)	▪ 징계 처분 중 퇴학 조치에 대한 이의가 있는 경우 대상 학생 또는 그 보호자는 「초·중등교육법」 제18조의2 제1항에 따라 서울특별시교육청 학생징계조정위원회에 재심을 청구할 수 있음 ▪ 조치를 받은 날부터 15일 이내 또는 그 조치가 있음을 알게 된 날부터 10일 이내에 청구해야 함 ▪ 재심이 청구되면 학생징계조정위원회의 결정이 있을 때까지 퇴학 조치의 집행이 유보됨 ▪ 재심청구는 아래 사항을 기재하여 서면으로 함 ① 청구인의 이름, 주소 및 연락처 ② 피청구인 ③ 퇴학 조치 일자 및 퇴학 조치가 있음을 안 날 ④ 청구 취지 및 이유 ▪ 퇴학 조치 재심 청구 시 학생에 대한 퇴학 조치 집행은 정지됨
행정심판	▪ 행정심판은 처분이 있음을 알게 된 날부터 90일 이내, 처분이 있었던 날부터 180일 이내에 청구하여야 함 ▪ 퇴학 처분에 대한 재심청구의 징계조정위원회 심사 결정에 이의가 있는 청구인은 그 통지를 받은 날로부터 60일 이내에 행정심판을 청구할 수 있음 ▪ 심판청구의 구체적 방식은 「행정심판법」에 따름
행정소송	▪ 행정소송의 경우 처분이 있음을 안 날부터 90일 이내, 처분이 있은 날부터 1년 이내에 행정소송법에 따라 행정소송을 제기할 수 있음 ▪ 행정소송의 구체적 방식은 「행정소송법」에 따름

※ 국·공립학교의 경우 학교장의 조치에 대하여 행정심판, 행정소송을 제기할 수 있음.
※ 사립학교의 경우 학교장의 조치에 대하여 민사소송을 제기할 수 있음

근거 「서울특별시 학생인권조례」 제25조(징계 등 절차에서의 권리)

① 학생에 대한 징계는 징계사유에 대한 사전 통지, 공정한 심의기구의 구성, 소명기회의 보장, 대리인 선임권 보장, 재심요청권의 보장 등 인권의 기준에 부합하는 정당한 규정과 적법절차에 따라 이루어져야 한다.

근거 「초·중등교육법」 제18조의2(재심청구)

① 제18조제1항에 따른 징계처분 중 퇴학 조치에 대하여 이의가 있는 학생 또는 그 보호자는 퇴학 조치를 받은 날부터 15일 이내 또는 그 조치가 있음을 알게 된 날부터 10일 이내에 제18조의3에 따른 시·도학생징계조정위원회에 재심을 청구할 수 있다.
② 제18조의3에 따른 시·도학생징계조정위원회는 제1항에 따른 재심청구를 받으면 30일 이내에 심사·결정하여 청구인에게 통보하여야 한다.
③ 제2항의 심사결정에 이의가 있는 청구인은 통보를 받은 날부터 60일 이내에 행정심판을 제기할 수 있다.
④ 제1항에 따른 재심청구, 제2항에 따른 심사 절차와 결정 통보 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

근거 「초·중등교육법」 제18조의3(시·도학생징계조정위원회의 설치)

① 제18조의2제1항에 따른 재심청구를 심사·결정하기 위하여 교육감 소속으로 시·도학생징계조정위원회(이하 "징계조정위원회"라 한다)를 둔다.

근거 「초·중등교육법 시행령」 제31조의2(퇴학 조치된 자의 재심청구 등)

① 법 제18조의2제1항에 따라 학생 또는 그 보호자가 법 제18조의3에 따른 시·도학생징계조정위원회(이하 "징계조정위원회"라 한다)에 재심을 청구할 때에는 다음 각 호의 사항을 적어 서면으로 하여야 한다.
1. 청구인의 이름, 주소 및 연락처
2. 피청구인
3. 퇴학 조치가 있음을 안 날
4. 청구의 취지 및 이유

② 징계조정위원회는 청구인이나 피청구인에게 심사에 필요한 자료 또는 정보의 제출을 요구할 수 있고, 청구인이나 피청구인은 특별한 사유가 없는 한 이를 즉시 제출하여야 한다.
③ 징계조정위원회는 직권 또는 신청에 따라 청구인, 피청구인 또는 관련 교원 등을 징계조정위원회에 출석하여 진술하게 할 수 있다.
④ 징계조정위원회는 필요하다고 인정하는 때에는 전문가 등 참고인을 출석하게 하거나 서면으로 의견을 들을 수 있다.

근거 「서울특별시학생징계조정위원회 운영규정」 제8조 제6항

⑥ **청구인이 재심을 청구하여 피청구인이 이를 알게 된 때부터 징계조정위원회의 결정이 있을 때까지 학생에 대한 퇴학 조치의 집행은 정지된다.**

Tip

조치 불복 제기 시 징계 조치의 집행 방법

행정심판·소송의 제기	집행정지 결정
별도의 집행정지 결정이 없는 이상 징계 조치 시행 및 이행	집행정지 결정일부터 집행정지 결정문에 기재된 일시까지 징계 조치 집행정지(징계 시행 유보)

근거 「행정심판법」 제30조(집행정지)

① 심판청구는 처분의 효력이나 그 집행 또는 절차의 속행(續行)에 영향을 주지 아니한다.
② 위원회는 처분, 처분의 집행 또는 절차의 속행 때문에 중대한 손해가 생기는 것을 예방할 필요성이 긴급하다고 인정할 때에는 직권으로 또는 당사자의 신청에 의하여 처분의 효력, 처분의 집행 또는 절차의 속행의 전부 또는 일부의 정지(이하 "집행정지"라 한다)를 결정할 수 있다. 다만, 처분의 효력정지는 처분의 집행 또는 절차의 속행을 정지함으로써 그 목적을 달성할 수 있을 때에는 허용되지 아니한다.

근거 「행정소송법」 제23조(집행정지)

① 취소소송의 제기는 처분등의 효력이나 그 집행 또는 절차의 속행에 영향을 주지 아니한다.
② 취소소송이 제기된 경우에 처분등이나 그 집행 또는 절차의 속행으로 인하여 생길 회복하기 어려운 손해를 예방하기 위하여 긴급한 필요가 있다고 인정할 때에는 본안이 계속되고 있는 법원은 당사자의 신청 또는 직권에 의하여 처분등의 효력이나 그 집행 또는 절차의 속행의 전부 또는 일부의 정지(이하 "집행정지"라 한다)를 결정할 수 있다. 다만, 처분의 효력정지는 처분등의 집행 또는 절차의 속행을 정지함으로써 목적을 달성할 수 있는 경우에는 허용되지 아니한다.

생활교육위원회 조치내용 기록·관리

학교의 장의 최종 징계 결정을 통해 해당 학생의 징계 조치가 결정되면 해당 학생의 징계 사실과 내용을 징계 대장에 기록하되, 관련 내용이 유출되지 않도록 비밀에 유의하여 비공개 문서로 관리한다.

- 징계의 대상, 내용, 수준, 기간, 사유 등 기록
- 비밀에 유의하여 비공개 문서로 관리

Ⅲ-1-5. 조치 이행

징계 조치 이행 계획 수립

최종 징계 결정의 내용을 확인하여 적합한 의뢰·이행 기관을 선정하고 알맞은 이행시기를 선정해야 한다. 단, 출석정지에 대한 이행 계획 수립 시 학습결손 대책을 마련하도록 한다.

- 징계 이행 일자 선정(고사, 수행평가 등 평가 기간 제외)
- 징계 기관 및 담당자 선정에 따른 징계 이행 의뢰
- 징계 이행에 따른 학습결손 대책 마련(출석정지에 따른 학습권 보장)

근거 「초·중등교육법 시행령」 제31조(학생의 징계 등)

④ 교육감은 제1항제3호 및 제4호의 특별교육이수 및 출석정지의 징계를 받은 학생을 교육하는데 필요한 교육방법을 마련·운영하고, 이에 따른 교원 및 시설·설비의 확보 등 필요한 조치를 하여야 한다.

Tip

출석정지에 따른 학습결손 대책 방안(예시)

방안	내용
과제 제공	▪ 교과별 일정 과제를 수합하여 해당 학생에게 부여
비대면 수업	▪ 실시간 쌍방향 원격수업 ▪ 대면 수업 장면 실시간 중계 ▪ 대면 수업 장면 녹화 후 제공
수업 컨텐츠 제공	▪ 수업 컨텐츠 제작 후 제공 ▪ 제작된 관련 수업 컨텐츠 제공(YouTube, EBS 등)
방과 후 보충학습	▪ 방과 후 교과별 보충수업 실시

징계 조치 이행 계획 통지

수립된 징계 조치 이행 계획을 학교의 장에게 보고하고, 관련 학생 및 보호자에게는 서면으로 관련 내용을 통지해야 한다.

- 학교의 장 보고 : 징계 조치 이행 계획(조치이행 예정 일자, 내용, 방법, 의뢰·이행기관 등)
- 학생 및 보호자 서면 통지 : 징계 이행 관련 내용(기관, 일시, 장소 등), 유의사항, 보호자 협조 사항 등
- 의뢰·이행 기관(담당자) 통지 : 관련 내용 통지(사전 협의 및 협조 필요)

징계 조치 이행

학교의 장의 최종 징계 결정에 의거 해당 학생에게 부과된 징계 조치는 빠른 시일 내에 이행시키도록 한다. 단, 학생과 보호자가 '생활교육위원회 조치결정통지서'를 수령한 이후 징계 조치를 이행시켜야 한다.

- 소속 교원(담임교사 등) 또는 담당교원을 통한 징계 이행
- 담임교사와의 사전 협의를 통해 해당 학생의 출결 사항 안내(사회봉사, 특별교육, 출석정지 등)
- 학교 밖 위탁기관에서의 징계 이행 시 해당 담당자와의 연락체계를 확보하여 협력
- 징계기록 및 관련 학생의 개인정보 등을 포함한 징계 관련 내용 일체 공고 금지

Tip

징계내용 고지 및 공고 금지

징계기록 및 내용, 징계대상 학생의 개인정보 등은 모두 비밀로 유지되어야 하며, 징계 시행과 관련하여 해당 내용을 학교 구성원들이 볼 수 있도록 공고하여서는 안 됨.

근거 「서울특별시 학생인권조례」 제25조(징계 등 절차에서의 권리)

③ 학교의 장 및 교직원은 피징계자를 식별할 수 있는 표현이나 방법을 사용하여 징계내용을 공고하여서는 아니 된다.

징계 조치 이행 결과 보고

해당 학생이 징계 조치를 모두 이행하면 관련 이행 결과를 학교의 장에 보고한다. 이때, 징계 조치를 이행하지 않은 학생의 경우 학교별 학생생활규정에 따라 징계 조치 미이행에 대하여 생활교육위원회 상정 및 징계 조치 등을 할 수 있다.

- 학교의 장 보고 : 징계 조치 이행 보고(내부결재)
- 관련 학생 및 보호자 안내 : 징계 조치 이행 완료 사실 안내
- 생활교육위원회 징계 대장 기록·관리(징계내용, 징계 이행 일시 및 여부 등)
- 징계 조치 미이행 시 재차 생활교육위원회 상정 및 징계 가능(단, 근거 규정 필요)

※ 생활교육위원회 징계 조치 미이행 또는 불성실한 이행 시 지도 방안 및 생활교육위원회 회부 근거 조항이 학생생활규정에 명시되어 있어야 함

추수 지도

해당 학생징계 조치 이후 업무담당교원 및 담임교사는 재발 방지를 위한 교육적 노력을 지속해야 한다. 관련 학생의 생활 태도를 수시로 관찰·점검하고, 수시 또는 정기 면담과 상담 등을 통해 해당 학생의 태도와 인식변화를 꾀할 수 있는 교육적 노력(추수 지도)을 기울여야 한다.

- 재발 방지를 위한 관련 학생 생활 태도 관찰 및 점검
- 수시·정기 면담 및 상담 실시
- 학생생활교육(조언, 상담, 주의, 훈육, 훈계 등)을 통한 추수 지도
- 학생의 성찰, 회복, 학교생활로의 복귀를 목표로 한 별도 특별 프로그램 운영 가능

Ⅲ-2 생활교육위원회의 운영 Q&A

Q 01 Q&A

기존 선도위원회, 학생징계위원회 등 기구의 명칭을 모두 반드시 "생활교육위원회"로 변경하여야 하는 것인가요?

A 아닙니다.

"생활교육위원회"는 「초·중등교육법」 상의 징계를 심의·의결하는 학교의 기구입니다. 그러나 법률에서 정하고 있는 기구는 아니기 때문에 명칭을 반드시 변경해야 하는 것은 아닙니다.

Q 02 Q&A

생활교육위원회, 학교폭력대책심의위원회, 지역교권보호위원회의 차이는 무엇인가요?

A 심의 대상 사안의 유형에 따라 세 가지 위원회로 구분됩니다.

"생활교육위원회"는 학교 규칙 위반 사안을 심의하는 징계(선도) 위원회입니다.
"학교폭력대책심의위원회"는 학교폭력 사안 심의를 하는 위원회입니다.
"지역교권보호위원회"는 학생이나 보호자 등에 의한 교육활동 침해 사안을 심의하는 위원회입니다.

Tip

각종 위원회별 사안처리 구분표(예시)

사안 유형	생활교육위원회	학교폭력대책심의위원회	지역교권보호위원회
근거	초·중등교육법 및 시행령	학교폭력예방법 및 시행령	교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 및 시행령
사안 유형	학생생활규정 (학교 규칙) 위반	학교폭력	교육활동 침해
운영 기관	학교	교육지원청	교육지원청
위원회 구성	[재량]학교 규칙으로 정함	[필수]법령에 근거하여 구성	[필수]법령에 근거하여 구성
징계 조치	[1호] 학교내의 봉사 [2호] 사회봉사 [3호] 특별교육이수 [4호] 1회 10일 이내, 연간 30일 이내의 출석정지 [5호] 퇴학처분 (퇴학 : 의무교육 대상 제외)	[1호] 피해학생에 대한 서면사과 [2호] 피해학생 및 신고·고발 학생에 대한 접촉, 협박 및 보복행위(정보통신망을 이용한 행위를 포함한다)의 금지 [3호] 학교에서의 봉사 [4호] 사회봉사 [5호] 학내외 전문가, 교육감이 정한 기관에 의한 특별교육이수 또는 심리치료 [6호] 출석정지 [7호] 학급교체 [8호] 전학 [9호] 퇴학처분 (퇴학 : 의무교육 대상 제외)	[1호] 학교에서의 봉사 [2호] 사회봉사 [3호] 학내외 전문가에 의한 특별교육 이수 또는 심리치료 [4호] 출석정지 [5호] 학급교체 [6호] 전학 [7호] 퇴학처분 (퇴학 : 의무교육 대상 제외)
학교내의 봉사, 사회봉사, 특별교육이수의 시간·일수 상한	상한 제한 없음	상한 제한 없음	상한 제한 없음
출석정지	1회 10일 이내, 연간 30일 이내	상한 제한 없음	상한 제한 없음
징계 근거	초·중등교육법 제31조 제1항	학교폭력예방법 제17조 제1항	교원지위법 제25조 제2항

Q 03 Q&A

하나의 사안에 대해 생활교육위원회, 학교폭력대책심의위원회, 지역교권보호위원회가 동시에 열릴 수 있나요?

A 없습니다.

하나의 사안 내용으로 동시에 개최할 수는 없습니다. 사안 유형 및 내용에 따라 해당하는 위원회를 개최하여야 합니다.

예시1) 학교폭력대책심의위원회 '조치없음' 결정이 있는 경우 동일 사안으로 생활교육위원회 심의를 할 수 없음.

Tip 사안 유형에 따른 해당 위원회 구분(예시)

Q B가 A의 물건을 가져갔습니다. 어떻게 처리해야 할까요?
A 물건을 가져간 구체적인 정황과 내용에 따라 처리 방법이 달라집니다.

(예시 1) B가 A의 물건을 몰래 가져간 경우 ☜ 절도; 생활교육위원회 회부
(예시 2) B가 A에게 물건을 주지 않으면 때리겠다고 협박을 하였고, 이에 A가 공포심을 느껴 B에게 물건을 가져가게 한 경우 ☜ 공갈: 학교폭력 사안처리

Q 04 Q&A

생활교육위원회 징계 양정 기준에 관한 사항도 학생생활규정으로 제정하고, 제·개정 시 학교운영위원회 심의 대상인가요?

A 네, 맞습니다.

징계 양정 기준도 학생생활규정에 포함됩니다. 따라서 학생생활규정 제·개정 절차에 따라 제·개정해야 하고 최종적으로 학교운영위원회의 심의를 받아 학교 규칙으로 명문화시켜야 합니다.

근거 「초·중등교육법」 시행령 제9조(학교 규칙의 기재사항 등)

① 법 제8조에 따른 학교의 학교 규칙(이하 "학칙"이라 한다)에는 다음 각 호의 사항을 기재해야 한다.
7. 학생 포상, 징계, 교육목적상 필요한 지도 방법, 학업 중단 예방 및 학교 내 교육·연구활동 보호에 관한 사항 등 학생의 학교생활에 관한 사항

Q 05 Q&A

생활교육위원회 운영과 관련하여 법령에 있는 징계 기준 외 학교별 세부 징계 방법 및 내용도 학생생활 규정에 넣어야 하나요?

A 네, 맞습니다.

「초·중등교육법 시행령」 제31조를 바탕으로 세부 내용을 학생생활규정에 반영하여야 합니다.

Tip 중등학교 학생생활규정 내 징계 기준 및 방법 명문화(예시)

【중등(예시) 2022 학교 규칙 운영 길라잡이(교육부)】

제○조(징계의 종류) 학교의 장은 교육상 필요한 경우 위원회의 심의를 거쳐 학생에게 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 징계를 할 수 있다. (다만, 의무교육을 받는 학생은 퇴학시킬 수 없다.)

1. 학교내의 봉사
2. 사회봉사
3. 특별교육 이수
4. 출석정지
5. 퇴학

제○조(징계의 방법) 각 징계 조치는 다음의 내용과 범위에서 시행한다.

① 학교내의 봉사
   1. 하루 0시간 이내로 하며, 0일 이내의 기간으로 한다.
   2. 수업 이외의 시간에 시행하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 특별한 사정이 있는 경우 학생 본인 및 보호자의 동의를 얻어 수업 시간에 시행할 수 있다.
   3. 창의적 체험활동의 봉사활동 시간으로 인정하지 않는다.

② 사회봉사
   1. 하루 0시간 이내로 하며, 0일 이내의 기간으로 한다.
   2. 해당 기관의 봉사활동 이수 확인서를 제출한 경우는 출석으로 인정한다.
   3. 사회봉사는 학교 외 행정 및 공공기관 등 봉사활동 인정기관에서 실시한다.
   4. 학생은 사회봉사 조치이행 확인을 위한 이수증 또는 확인서를 제출하여야 하며, 이수증 등을 제출하지 않을 시 미인정 결석으로 처리한다.
   5. 창의적 체험활동의 봉사활동 시간으로 인정하지 않는다.

③ 특별교육 이수
   1. 최대 0시간 이내로 하며, 특별교육이수기관과 협의하여 실시 일수를 정한다.
   2. 특별교육 이수는 교육감이 지정 또는 위탁한 기관에서 실시한다.
   3. 학생은 특별교육 이수 조치이행 확인을 위한 이수증 또는 확인서를 제출하여야 하며, 이수증 등을 제출하지 않을 시 미인정 결석으로 처리한다.

④ 출석정지
   1. 학생의 인격을 존중하는 교육적인 방법으로 시행하며, 그 사유의 경중에 따라 1회 10일 이내, 연간 30일

이내로 한다.

2. 출석정지 기간에도 학생의 교육 중단을 최소화하기 위하여 보호자와 협의하여 교육프로그램을 마련하고 운영하도록 하며, 출석정지 기간에 교육감이 설치·운영하는 시설 및 교육 방법을 이용하여 교육을 할 수 있다.
3. 출석정지 기간에도 담임교사 등은 수시로 학생 및 보호자와 상담을 진행하여 학생의 반성 및 행동 개선을 지원한다.

⑤ 퇴학

1. 퇴학 조치는 다음 각 목에 해당하는 자만 하여야 한다.
   가. 품행이 불량하여 개전의 가망이 전혀 없다고 인정되는 경우
   나. 정당한 이유 없이 결석이 잦은 경우
   다. 그 밖에 학생생활규정을 중대하게 위반한 경우
2. 학교의 장은 퇴학 처분을 한 때에는 당해 학생 및 그 보호자와 진로상담을 하여야 하며, 지역사회와 협력하여 다른 학교 또는 직업교육훈련기관 등을 알선하는 데 노력하여야 한다.

제○조(퇴학 처분 전 가정학습 기간) 학교의 장은 생활교육위원회 심의 결과 퇴학에 해당하는 학생에 대하여, 퇴학 조치를 하기 전에 반성 및 행동 개선을 위하여 10일 이내의 가정학습 기간을 부과할 수 있다.

제○조(징계 사유 및 기준) 징계 사유와 기준은 다음과 같다.

항	징계사유	징계 기준				
		학교 내의 봉사	사회 봉사	특별 교육 이수	출석 정지	퇴학
1	상습적으로 미인정 지각, 미인정 조퇴, 미인정 결과를 하는 학생					
2	상습적으로 미인정 결석을 하는 학생					
3	고사 중 부정행위를 했거나 방조한 학생					
4	시험문제를 절취한 학생 또는 대리 시험에 관여한 학생					
5	학교에서 음란물을 소지, 탐독, 배포한 학생					
6	흡연 또는 음주를 상습적으로 한 학생					
7	청소년 유해 약물을 소지 또는 복용 등을 한 학생					
8	교내·외에서 남의 물건을 훔치는 행위를 한 학생					
9	학생 출입이 금지된 장소에 상습적으로 출입한 학생					
10	도박, 사기, 불법 상행위 등을 한 학생					
11	공문서를 위조한 학생(진단서, 성적표 등)					
12	학교의 공공기물, 교내 차량을 고의로 훼손, 파손한 학생					
13	흉기를 휴대한 학생					
14	교원 외 학생 교육을 담당하는 강사 등의 교육 활동을 침해한 행위					
15	징계 조치에 불응한 학생					
16	징계 기간 중 위 본조의 규정을 위반한 학생					

근거 「초·중등교육법」 시행령 제9조(학교 규칙의 기재사항 등)

① 법 제8조에 따른 학교의 학교 규칙(이하 "학칙"이라 한다)에는 다음 각 호의 사항을 기재해야 한다.
7. 학생 포상, 징계, 교육목적상 필요한 지도 방법, 학업 중단 예방 및 학교 내 교육·연구활동 보호에 관한 사항 등 학생의 학교생활에 관한 사항

근거 「초·중등교육법」 제18조(학생의 징계)

① 학교의 장은 교육을 위하여 필요한 경우에는 법령과 학칙으로 정하는 바에 따라 학생을 징계할 수 있다. 다만, 의무교육을 받고 있는 학생은 퇴학시킬 수 없다.

근거 「초·중등교육법 시행령」 제31조(학생의 징계 등)

① 법 제18조제1항 본문의 규정에 의하여 학교의 장은 교육상 필요하다고 인정할 때에는 학생에 대하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 징계를 할 수 있다.
1. 학교내의 봉사
2. 사회봉사
3. 특별교육이수
4. 1회 10일 이내, 연간 30일 이내의 출석정지
5. 퇴학처분

④ 교육감은 제1항제3호 및 제4호의 특별교육이수 및 출석정지의 징계를 받은 학생을 교육하는데 필요한 교육방법을 마련·운영하고, 이에 따른 교원 및 시설·설비의 확보 등 필요한 조치를 하여야 한다.

⑤ 제1항제5호의 퇴학처분은 의무교육과정에 있는 학생외의 자로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에 한하여 행하여야 한다.
1. 품행이 불량하여 개전의 가망이 없다고 인정된 자
2. 정당한 이유없이 결석이 잦은 자
3. 기타 학칙에 위반한 자

⑥ 학교의 장은 퇴학처분을 하기 전에 일정기간동안 가정학습을 하게 할 수 있다.

⑦ 학교의 장은 퇴학처분을 한 때에는 당해 학생 및 학부모와 진로상담을 하여야 하며, 지역사회와 협력하여 다른 학교 또는 직업교육훈련기관 등을 알선하는데 노력하여야 한다.

Q 06 Q&A

징계 기준과 내용을 수정하고자 할 때 관련 절차, 적용 시점, 수정 공고 방법이 궁금합니다.

A 징계 기준 수정 시 생활교육위원회 규정을 포함하고 있는 각 학교의 학생생활규정의 제·개정 절차를 따릅니다. 수정한 징계 기준 내용의 적용 시점은 학교운영위원회 심의를 거쳐 확정된 내용에 대해 학교의 장 결재가 이뤄진 이후 부칙에 명시된 시행 시기부터 적용하면 됩니다.

수정 공고는 결재 이후 학교 구성원이 제·개정된 규정을 충분히 알 수 있도록 시행 전 충분한 기간을 두고 학교 게시판, 학교 홈페이지, 학교알리미, 가정통신문 등을 통해 사전 공지합니다.

근거 「초·중등교육법」 시행령 제9조(학교 규칙의 기재사항 등)

① 법 제8조에 따른 학교의 학교 규칙(이하 "학칙"이라 한다)에는 다음 각 호의 사항을 기재해야 한다.
9. 학칙개정절차

Q 07 Q&A

학생 및 보호자에게 생활교육위원회 개최 안내를 하였으나, 학생이 출석을 거부하고 있는 상황입니다. 학생 및 보호자가 출석하지 않으면 개최할 수 없는 것인가요?

A 학생 및 보호자가 출석하지 않아도 개최할 수 있습니다.

「초·중등교육법」 제18조 제2항에서는 "학교의 장은 학생을 징계하려면 그 학생이나 보호자에게 의견을 진술할 기회를 주는 등 적정한 절차를 거쳐야 한다."라고 규정하고 있습니다. 따라서 학교는 사안을 조사하는 과정과 생활교육위원회 개최 시에 학생과 보호자에게 충분한 의견 진술 기회를 제공하여야 합니다. 의견 진술은 직접 생활교육위원회에 출석하여 구두로 하는 방법 외에 출석하지 않고 서면을 제출하는 방법으로도 가능합니다.

그러나 이와 같이 학교에서 학생과 보호자에게 의견 진술 기회를 보장하고 다양한 의견 진술 방법을 제공하였음에도 불구하고, 학생과 보호자가 이를 거부하고 포기할 때는 학교는 '의견 없음'으로 간주하고 생활교육위원회를 개최할 수 있습니다.

다만, 이러한 경우에도 기간을 정하여 의견 진술이나 제출을 요청하고 위원회 불출석 또는 서면 미제출 시 '의견 없음'으로 처리된다는 점에 대한 사전 안내가 이루어져야 합니다.

Q 08 Q&A

「초·중등교육법」 제18조(학생의 징계)가 규정하고 있는 '법령과 학칙으로 정하는 바에 따라 학생을 징계할 수 있다'는 의미는 무엇인가요?

A 초·중등교육법과 같은 법 시행령에서 규정하고 있는 징계 관련 내용과 그 범위 안에서 학교 규칙으로 정한 구체적 절차와 방법 등에 따라 징계해야 한다는 의미입니다. 이를 통해 민주적인 절차와 인권이 존중되는 사안 처리가 이루어지도록 합니다.

근거 「초·중등교육법」 제18조(학생의 징계)

① 학교의 장은 교육을 위하여 필요한 경우에는 법령과 학칙으로 정하는 바에 따라 학생을 징계할 수 있다. 다만, 의무교육을 받고 있는 학생은 퇴학시킬 수 없다.

Q 09 Q&A

「초·중등교육법 시행령」 제31조 제2항에서 '징계의 종류를 단계별로 적용하여 학생에게 개전의 기회를 주어야 한다'는 의미는 무엇인가요?

A 학교내의 봉사 ⇨ 사회봉사 ⇨ 특별교육이수 ⇨ 출석정지 ⇨ 퇴학처분 순으로 낮은 단계부터 징계 조치를 단계별로 적용하여 학생이 스스로 행동을 반성하고 바꿀 수 있는 기회를 부여하여야 한다는 의미입니다. 예를 들어 음주를 한 학생의 경우, 처음 적발 시 '학교내의 봉사' 가장 낮은 단계의 징계 조치를 부과하고, 이후 반복된 음주로 재차 생활교육위원회에 회부될 경우 그다음 단계의 징계 조치를 순차적으로 부과하는 것이 교육적으로 바람직하다고 볼 수 있습니다.

이와 같은 징계의 단계별 적용이 학생에게는 개전의 기회를 주고, 교육적 선도라는 교육적 취지에 부합하기 때문입니다. 단순 흡연, 복장 및 근태 불량을 누적하여 한 번에 퇴학처분하는 경우와 같이 징계의 종류를 단계별로 적용하지 않는 경우 학생징계조정위원회에 재심청구 시 인용(퇴학처분 취소)될 가능성이 있습니다.

근거 「초·중등교육법 시행령」 제31조(학생의 징계 등)

② 학교의 장은 제1항의 규정에 의한 징계를 할 때에는 학생의 인격이 존중되는 교육적인 방법으로 하여야 하며, 그 사유의 경중에 따라 징계의 종류를 단계별로 적용하여 학생에게 개전의 기회를 주어야 한다.

Q 10 Q&A

생활교육위원회에서 같은 학생에게 두 가지 징계조치를 동시에 내릴 수 있나요?

A 없습니다.

「초·중등교육법 시행령」 제31조 제1항에 따라 징계는 병과할 수 없으며, 하나의 사안에 대하여 제1호에서 제5호 가운데 어느 하나에 해당하는 징계만 부과할 수 있습니다.

근거 「초·중등교육법 시행령」 제31조(학생의 징계 등)

① 법 제18조제1항 본문의 규정에 의하여 학교의 장은 교육상 필요하다고 인정할 때에는 학생에 대하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 징계를 할 수 있다.

1. 학교내의 봉사
2. 사회봉사
3. 특별교육이수
4. 1회 10일 이내, 연간 30일 이내의 출석정지
5. 퇴학처분

Q 11 Q&A

학생생활규정에서 정하고 있지 않은 사유로 징계 조치를 할 수 있나요?

A 징계 조치를 할 수 없습니다.

학생생활규정을 통해 학생은 위반 사항과 조치 기준을 사전에 숙지하여 위반 행동을 예방할 수 있고, 학교는 학생 징계의 자의적 행사를 방지할 수 있습니다.

따라서 학생생활규정에 명시되지 않아 학생이 미처 알지 못한 사유로 학생을 징계하는 것은 타당하지 않습니다.

근거 「초·중등교육법」 제18조(학생의 징계)

① 학교의 장은 교육을 위하여 필요한 경우에는 법령과 학칙으로 정하는 바에 따라 학생을 징계할 수 있다. 다만, 의무교육을 받고 있는 학생은 퇴학시킬 수 없다.

Q 12 Q&A

징계 기준에 해당이 되는 사안이지만 생활교육위원회에서 징계를 하지 않을 수도 있나요?

A 위원회에서 징계를 하지 않을 수도 있습니다.

생활교육위원회의 첫 번째 목적은 학생의 교육적 선도를 위함입니다. 이를 위해 생활교육위원회에서 사안을 심의할 때 가장 중요하게 생각할 것은 징계가 아니라 학생의 교육적 선도입니다. 즉, 해당 사안을 일으킨 학생을 어떻게 지도하는 것이 교육적 목적에 맞는 것인지 검토한 후 징계를 내리지 않고 다른 방법으로 교육적 지도가 가능하다고 판단되면 학교장의 결재를 받아 징계 이외의 다른 교육적 방법으로 지도할 수 있습니다.

다만, 징계의 형평성과 공정성 확보, 학생 지도에 관한 근거와 기준 마련을 위해 위반 행위에 대한 구체적인 징계 판단 기준과 학생 지도방안 등을 학교 규칙으로 명시해 두는 것이 바람직합니다.

근거 「초·중등교육법」 제18조(학생의 징계)

① 학교의 장은 교육을 위하여 필요한 경우에는 법령과 학칙으로 정하는 바에 따라 학생을 징계할 수 있다. 다만, 의무교육을 받고 있는 학생은 퇴학시킬 수 없다.

근거 「초·중등교육법 시행령」 제31조(학생의 징계 등)

⑧ 학교의 장은 법 제18조 제1항 본문에 따라 지도를 할 때에는 학칙으로 정하는 바에 따라 훈육·훈계 등의 방법으로 하되, 도구, 신체 등을 이용하여 학생의 신체에 고통을 가하는 방법을 사용해서는 아니 된다.

Q 13 Q&A

징계 시 학년별, 사건별 형평성 있는 징계가 이루어지게 하는 방법은 무엇이 있나요?

A 같은 위반 행위에 교원별 다른 기준과 방법으로 서로 다른 징계 조치가 이루어지는 경우가 있습니다. 학생징계에 있어 교육 3주체가 하나된 교육적 잣대와 기준 마련은 필수적이며 징계의 형평성을 제고할 수 있는 일관된 징계 기준과 방법을 고안하는 것이 바람직합니다.

예시) 학생생활규정에 대한 학생, 보호자 및 교원 대상 연수, 학년별 업무 담당자 연수 등

Q 14 Q&A

11월에 생활교육위원회 개최가 예정되어 있습니다. 개최 사유는 해당 학생의 흡연 및 절도이며, 흡연은 9월에, 절도는 10월에 각각 발생하였습니다. 생활교육위원회에서 흡연에 대해서 학교 내의 봉사, 절도에 대해서 특별교육이수 조치를 나누어 하는 것이 가능한가요?

A 원칙적으로 사안별로 위원회를 개최하고 조치하는 것이 바람직합니다.

단, 학교가 11월경에 이르러서야 9월의 흡연과 10월의 절도를 인지하였거나 생활교육위원회가 필요하다는 교육적 판단을 하였다면 각 행위를 종합하여 하나의 조치를 부과하는 것도 가능합니다.

Q 15 Q&A

생활교육위원회 심의 결과 퇴학처분이 의결되어 학교의 장에게 요청하고자 합니다. 이때 가정학습 기간을 반드시 부과해야 하나요?

A 반드시 부과하여야 하는 것은 아닙니다.

「초·중등교육법 시행령」 제31조 제6항에서는 "학교의 장은 퇴학처분을 하기 전에 일정기간 동안 가정학습을 하게 할 수 있다."라고 규정하고 있으므로 가정학습 기간 부과가 필수는 아닙니다. 단, 학생생활규정으로 퇴학처분 시 가정학습 기간을 부여하도록 정하고 있다면 생활교육위원회는 퇴학처분을 의결하면서, 가정학습 부과 여부와 기간을 함께 심의하여야 합니다.

근거 「초·중등교육법 시행령」 제31조(학생의 징계 등)

⑥ 학교의 장은 퇴학처분을 하기 전에 일정기간동안 가정학습을 하게 할 수 있다.

Q 16 Q&A

퇴학 처분 전에 이루어지는 가정학습은 며칠 동안 부과할 수 있을까요?

A 10일 이내로 부과하는 것을 권장합니다.

이에 관하여 법령상 정하고 있는 바는 없습니다. 다만, 퇴학처분 전 이루어지는 가정학습 기간은 출석정지 처분에 따른 처리 결과와 마찬가지로 미인정 결석으로 처리되나 징계 조치의 의미를 갖지는 않습니다. 따라서 퇴학처분 전 이루어지는 가정학습 기간도 출석정지 처분의 상한 기준에 따라 1 일 이내의 범위에서 부과하는 것이 바람직합니다. 가정학습은 퇴학 조치에 앞서 다른 학교에서 학업을 지속하거나 직업교육, 기타 진로 등에 대해 전반적으로 준비할 수 있는 시간을 부여한다는 의미를 갖습니다.

근거 「초·중등교육법 시행령」 제31조(학생의 징계 등)

① 법 제18조 제1항 본문의 규정에 의하여 학교의 장은 교육상 필요하다고 인정할 때에는 학생에 대하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 징계를 할 수 있다.

1. 학교내의 봉사
2. 사회봉사
3. 특별교육이수
4. 1회 10일 이내, 연간 30일 이내의 출석정지
5. 퇴학처분

⑥ 학교의 장은 퇴학처분을 하기 전에 일정기간동안 가정학습을 하게 할 수 있다.

Q 17 Q&A

특별교육이수 조치를 받은 학생이 해당 조치를 제대로 이수하지 않은 것이 확인되었습니다. 이러한 경우, 학생이 조치 사항을 성실히 이행하지 않은 것을 별도의 징계 사유로 삼을 수 있을까요?

A 가능합니다.

다만, 이 경우에도 "징계 처분 미이수 또는 불성실한 이행"에 대하여 징계가 가능하다는 내용이 학생생활규정으로 명시되어 있어야 합니다.

Q 18 Q&A

학교내의 봉사, 사회봉사, 특별교육이수 등의 징계 조치를 할 때, 시간과 일수에 상한은 없는 것인가요?

A 법률에서 정하고 있는 상한 기준은 없습니다. 다만, 학생생활규정으로서 해당 징계 조치의 시간과 일수의 상한을 정하여 운영하는 것이 바람직합니다.

그리고 「초·중등교육법 시행령」 제31조에서는 각 징계의 종류를 학교내의 봉사 ⇨ 사회봉사 ⇨ 특별교육이수 ⇨ 출석정지 ⇨ 퇴학 순으로 규정하고 있고, 이를 사유의 경중에 따라 징계를 단계별로 적용하도록 규정하고 있습니다.

따라서 징계 조치의 상한 기준을 정할 때에도 각 징계 조치의 내용과 성격에 맞게 규정하는 것이 타당합니다. 예를 들어 학교내의 봉사 시간과 일수 상한을 길게 규정하여 사실상 특별교육이수 조치나 출석정지 조치보다 과중한 결과가 발생되어서는 안 될 것입니다.

Q 19 Q&A

학교내의 봉사, 사회봉사, 특별교육이수, 출석정지 징계 처분에 따른 실효성 있는 이행 방법 등이 궁금합니다.

A 학교내의 봉사는 학교 환경미화 작업, 교재교구 정비, 도서관 정리 등의 교내 봉사활동을 할 수 있습니다.

사회봉사는 학교 밖 행정 및 공공기관, 사회복지기관 등 봉사활동 인정기관(1365 자원봉사포털),학교 및 교육지원청 위탁기관 등에서 실시합니다. 서울시교육청은 소속 학교 관내 교육지원청 학교통합지원센터의 사회봉사 기관 연계 신청을 통해 사회봉사 프로그램을 이행시킬 수 있도록 안내하고 있습니다(학교통합지원센터에서 안내되는 공문 참고).

특별교육은 교육감이 지정한 기관뿐만 아니라 학교의 장이 계획한 학교내 특별교육 프로그램이나 외부기관에 위탁교육을 의뢰할 수 있습니다. 교육감이 위탁교육을 허가한 단체의 특별교육 과정 이수, 교육감이 위탁교육을 허가한 특별교육 과정의 이수(약물, 마약, 환각제, 알콜 중독치료 등), 행동과 심리상 장애가 있는 학생의 경우 심리치료 전문기관 또는 의료기관 교육 이수, 부적응 학생 교육을 위한 대안학교의 교육이수, 상담자원봉사자, 사회복지사 등과 연계하여 1 로 상담 치료를 받게 하는 개별 교육이수를 의뢰할 수 있습니다.

출석정지 기간에도 자기주도학습을 할 수 있도록 과제를 제공하고, 상담 등 특별교육을 제공할 수 있습니다.
센터, 대안교육위탁기관 등에 위탁하여 상담 · 치료 등 특별교육을 제공하고, 출석정지 기간동안 담임교사는 학생이 가정에서 자기주도학습을 하도록 과제를 부여해 학습결손이 최소화 될 수 있도록 하며, 학생 및 보호자와 지속적으로 연락하여 학생에 대한 생활교육이 공백없이 이루어질 수 있도록 합니다.

Q 20

Q&A

재심의(再審議)신청과 재심(再審)청구는 어떻게 다른 것인가요?

A

재심의신청과 재심청구 모두 「초·중등교육법」상 징계에 대한 불복방법이라는 점에서는 같습니다. 그러나 위 두 절차는 상당한 차이가 있습니다.

우선 재심청구는 「초·중등교육법」 제18조의2에 따라, 「초·중등교육법」상 징계 처분 중 퇴학 조치를 받은 학생 또는 보호자가 시·도징계조정위원회에 청구하는 불복방법입니다.

반면 재심의신청은 재심청구와 달리 법정 사항은 아닙니다. 다만, 학교 자체적으로 학생 또는 보호자의 이의제기가 있을 시 이에 관하여 재심의를 하는 것으로 학생생활규정으로 정하여 운영하는 불복방법입니다.

즉 재심청구는 법정 사항으로 퇴학 조치에 관해서만 청구할 수 있으며 시·도징계조정위원회에서 결정하고, 재심의 신청은 학생생활규정으로 정하는 사항으로 모든 징계 조치에 관하여 청구할 수 있고, 이는 학교에서 판단하여 결정하는 절차입니다.

근거 「초·중등교육법」 제18조의2(재심청구)

① 제18조제1항에 따른 징계처분 중 퇴학 조치에 대하여 이의가 있는 학생 또는 그 보호자는 퇴학 조치를 받은 날부터 15일 이내 또는 그 조치가 있음을 알게 된 날부터 10일 이내에 제18조의3에 따른 시·도학생징계조정위원회에 재심을 청구할 수 있다.
② 제18조의3에 따른 시·도학생징계조정위원회는 제1항에 따른 재심청구를 받으면 30일 이내에 심사·결정하여 청구인에게 통보하여야 한다.
③ 제2항의 심사결정에 이의가 있는 청구인은 통보를 받은 날부터 60일 이내에 행정심판을 제기할 수 있다.
④ 제1항에 따른 재심청구, 제2항에 따른 심사 절차와 결정 통보 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

근거 「초·중등교육법 시행령」 제31조의2(퇴학 조치된 자의 재심청구 등)

① 법 제18조의2제1항에 따라 학생 또는 그 보호자가 법 제18조의3에 따른 시·도학생징계조정위원회(이하 "징계조정위원회"라 한다)에 재심을 청구할 때에는 다음 각 호의 사항을 적어 서면으로 하여야 한다.
1. 청구인의 이름, 주소 및 연락처
2. 피청구인
3. 퇴학 조치가 있음을 안 날
4. 청구의 취지 및 이유

② 징계조정위원회는 청구인이나 피청구인에게 심사에 필요한 자료 또는 정보의 제출을 요구할 수 있고, 청구인이나 피청구인은 특별한 사유가 없는 한 이를 즉시 제출하여야 한다.
③ 징계조정위원회는 직권 또는 신청에 따라 청구인, 피청구인 또는 관련 교원 등을 징계조정위원회에 출석하여 진술하게 할 수 있다.
④ 징계조정위원회는 필요하다고 인정하는 때에는 전문가 등 참고인을 출석하게 하거나 서면으로 의견을 들을 수 있다.
⑤ 징계조정위원회의 회의는 비공개를 원칙으로 한다.

Q 21 Q&A

생활교육위원회 징계 결과에 대해 재심의를 요청하면 같은 위원회에서 재차 심의하나요?

A 맞습니다.

같은 위원회에서 재심의 처리를 진행합니다. 생활교육위원회의 심의 결과에 대해 학생 및 보호자는 조치 결과에 대하여 이의가 있는 경우에 학교에 재심의를 신청할 수 있습니다. 이 경우 학교는 재심의 청구서 서식을 제공하고, 신청 사유 등을 분명히 기재하도록 안내합니다. 단, 위와 같은 재심의는 학생생활규정에서 재심의에 관한 사항을 규정하고 있는 경우에 가능합니다.

Q 22 Q&A

재심의 신청을 학생 또는 그 보호자뿐만 아니라 학교의 장도 직접 할 수 있도록 하는 규정을 두고 있는 학교들이 있는데, 학교의 장의 재심의 요청 규정을 삭제해야 하는 것인가요?

A 삭제하지 않아도 됩니다.

학교 단위 재심의는 생활교육위원회 심의에 다른 징계에 대한 불복방법의 하나로 징계 과정에 있어서 학생의 권리를 보장하고 확대하는 기능이 있습니다. 따라서 학생의 권리를 보장하는 차원에서 학교의 장에게 재심의 요청권을 부여하여 행사하도록 하는 규정을 둘 수 있습니다.

징계 조치의 최종 결정권자는 학교의 장이므로 학교의 장이 생활교육위원회의 심의 결과에 대해 재심의를 요구하는 것이 부자연스럽다고 볼 수는 없습니다.

Q 23 Q&A

생활교육위원회에 상정하지 않을 경우 학생징계 이외의 지도방안으로 학생들에게 성찰문을 쓰도록 할 수 있나요?

A 학생에게 강제로 잘못을 시인하게 하는 것이 아니라 자신의 행동과 타인의 기분을 돌아보기 위한 시간과 기회를 갖도록 하는 교육방법으로서 성찰문을 작성하게 하는 것은 학생 인권에 대한 침해라고 보기 어렵습니다. 따라서 학생을 훈계할 때에는 훈계 사유와 관련된 성찰하는 글쓰기를 지도할 수 있습니다.

※ (반성문과 성찰문 차이) 반성문은 어떤 행위에 대한 외부적 판단에 근거하여 학생에게 그 판단을 인정하고 맞추도록 하는 성격이 강한 반면, 성찰문은 학생 내면의 생각이나 감정을 깊이 있게 생각하여 돌아보도록 함으로써 자신의 행동에 대한 개선점을 찾도록 도와주는 것이라 할 수 있음

근거 교원의 학생 생활지도에 관한 고시 13조(훈계)

③ 학교의 장과 교원은 학생을 훈계할 때에는 훈계 사유와 관련된 다음 각 호의 과제를 함께 부여할 수 있다.

1. 문제행동을 시정하기 위한 대안행동
2. 성찰하는 글쓰기
3. 훼손된 시설·물품에 대한 원상복구(청소를 포함한다)

Q 24 Q&A

타 학교에 비해 지나치게 엄격한 학생생활규정 운영은 적절한가요?

A 학생생활규정이 지나치게 엄격하여 사안에 비하여 과중한 조치를 부과하는 것은 적절하지 않습니다. 예를 들어 동일 학년에 흡연 2회 적발 시 퇴학, 3년간 흡연 누적 3회 적발 시 퇴학, 출결에 의한 퇴학 등과 같이 사안의 경중과 비교하여 과하다고 판단될 수 있는 퇴학처분은 학생생활규정에 따른 것이라도 학생징계조정위원회에 재심청구 시 인용(퇴학처분 취소)될 가능성이 있습니다. 법령·고시가 정한 학생생활지도의 범위를 벗어난 지나치게 엄격한 규정의 경우 개정이 필요합니다.

따라서 학생생활규정을 제·개정할 때에는 학생생활규정이 적절한 수준에서 운영될 수 있도록 '학교알리미'(초중등교육정보 공시 서비스)를 통해 타 학교의 학생생활규정을 참고할 필요가 있습니다. 징계 사유 및 경위, 사안의 경중에 따라 적절하게 징계가 이루어져야 할 것이며, 교풍 확립의 사유라 할지라도 학교 3주체 간 충분한 합의가 수반되어야 합니다.

Q 25 Q&A

공직선거법이 제한하지 않는 교내 선거운동은 무엇이든 가능한가요?

A 학교에서의 질서유지와 학생의 학습권 및 교사의 교육권 보장을 위하여 학교 관리자인 학교의 장이 교육 관계 법령 또는 내부 지침 등에 따라 학교 내 선거운동을 위한 출입을 제한·통제하거나 학교 시설의 이용을 거부하는 것만으로는 공직선거법에 위반되지 아니하는바, 학교 내에서의 선거운동 및 정당활동은 학교 관리자의 의사에 반하지 아니하는 한도에서 가능할 것입니다. 피선거권 및 정당가입 연령 하향에 따른 정치관계법 운용기준, 중앙선거관리위원회

*** 구체적인 문의는 각 교육지원청 중등교육지원과 민주시민교육 업무담당자 또는 서울특별시교육청 민주시민교육과 학교시민교육 업무담당자에게 문의**

Ⅲ-3 생활교육위원회 관련 서식(예시)

※ 필요한 경우 서식을 변경하여 사용할 수 있음

단계	내 용	서 식
1	사안 발생	【서식 1】 학생생활교육 사안접수대장
2	사안 조사	【서식 2】 학생 사실 확인서 【서식 3】 교직원 사실 확인서 【서식 4】 외부인 사실 확인서 【서식 5】 생활교육 사안조사보고서
3	상정 여부 결정	【서식 6】 생활교육위원회 상정 여부 협의록
4	생활교육위원회 개최	【서식 7】 생활교육위원회 출석 및 의견 진술 요청서 【서식 8】 학생·보호자 서면 의견서 【서식 9】 참고인 의견서 【서식10】 생활교육위원회 징계 의결서 【서식11】 생활교육위원회 회의록 【서식12】 조치결정통지서
5	징계 시행 및 불복절차	【서식13】 학생 징계 대장 【서식14】 징계 조치 이행 계획서 【서식15】 학생 학교내의 봉사 활동 일지 【서식16】 학생 사회봉사 신청서 【서식17-1, 17-2】 학생 특별교육 이수 의뢰서 【서식18】 학교 재심의 요청서 【서식19】 학생징계조정위원회 재심청구서
참고자료		【참고1】 학생생활교육 사안 처리 체크리스트 【참고2】 생활교육위원회 사안 처리 점검 사항 【참고3】 생활교육위원회 회의 진행 시나리오